

1526061-81.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1526061-81.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526061-81.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2293989/2021 - 06º D.P. METROPOLITANO, 21074923 - 06º D.P. METROPOLITANO, 1120/21/004 - 06º D.P. METROPOLITANO, 2293989 - 06º D.P. METROPOLITANO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

EDUARDO LINO DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME EDUARDO MARTINS KELLNER

Vistos.

EDUARDO LINO DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 155, § 1º, c/c 14,II do CP, e artigo 329, também do CP, na forma do art. 69, pois:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2021, por volta das 4h, durante o repouso noturno, na Delegacia de Polícia situada na Estação Barra Funda, localizada na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 9, Barra Funda, nesta cidade e comarca, EDUARDO LINO DA SILVA, qualificado a fls. 11, tentou subtrair, para si, uma sanduicheira e uma garrafa térmica, bens avaliados no total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes aos funcionários da Delegacia em questão. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, EDUARDO LINO DA SILVA, qualificado a fls. 11, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a

funcionário competente para executá-lo. Segundo apurado, na madrugada da mencionada data, o denunciado deliberou pela prática de furto nas dependências da Delegacia instalada no interior da Estação Barra Funda do Metrô. O denunciado, então, ingressou pela janela da copa do local e, enquanto pegava uma garrafa térmica e uma sanduicheira, foi surpreendido por funcionários da delegacia. Ato contínuo, o denunciado tentou se evadir, pulando pela janela pela qual ingressou e sendo seguido pelos policiais civis. Após breve perseguição, o denunciado foi detido. Ao ser contido, contudo, passou a desferir chutes e socos contra o policial civil Diego Henrique Rosa Silva, competente para realizar sua prisão em flagrante." Recebida a denúncia e citado o réu, o mesmo ofertou resposta à acusação em fls. 110.

Audiência realizada em 23/03/2022.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial da inicial acusatória, ao passo que a d. Defesa sustentou a fragilidade probatória e a absolvição do réu. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da pena mínima e fixação do regime aberto.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido. Inicialmente, ressalto que não se implementou qualquer prazo prescricional, não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem reconhecidas de ofício, tampouco prejudiciais, pelo que passo à análise do mérito. Na hipótese vertente, a materialidade dos crimes encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelos auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição a apreensão, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria dos crimes igualmente é certa.

A vítima Diego afirmou que estava trabalhando. Ouviu um barulho na copa. Viu o réu pulando pela janela. Réu já tinha tirado alguns objetos. Correu atrás do réu. Teve que conter o réu. Se rendeu. Teve que imobilizá-lo. Não agrediu o réu. Comunicou a autoridade policial. Réu não ficou machucado.

A testemunha Talmom afirmou que foi informado que um colega teria detido um indivíduo que teria tentado furtar a cozinha da delegacia. Desconhece violência, porém. Ficou sabendo que o indivíduo estava alterado. Colega não estava machucado. Não presenciou os fatos. Não sabe se o réu foi apresentado ao IML ou à audiência de custódia. Não viu o réu machucado.

O réu em seu interrogatório informou que teve uma criança em um relacionamento extraconjugal. Foi colocado para fora de casa pela mulher. Estava em situação de rua. Eava com muita fome. Tentou pegar um lanche. Tentou correr. Policial deu um tiro. Réu parou. Deitou no chão e o policial o chutou. Deu muitos tapas em seu rosto. Disse que não foi levado para custódia. Somente foi levado para o IML dias depois. Afirma que tentou furtar um lanche.

Quanto aos depoimentos de servidores da segurança pública, presume-se a imparcialidade na execução de seus trabalhos, até porque não há qualquer indício de desavenças por parte dos agentes em relação à ré, que os motivasse a construir todo um plano tão somente para incriminar pessoa inocente. Acerca do tema a jurisprudência, in verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES.

SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.

REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O entendimento neste Tribunal Superior é o de que "o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (REsp n. 1.574.681/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe de 30/5/2017). 2. No caso em apreço, contudo, o Tribunal de origem concluiu que

havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio do acusado em razão de ele ter dispensado, antes de correr em direção ao interior do imóvel, uma sacola onde foram encontrados os 26 papелotes de maconha, conduta suspeita que, associada às demais circunstâncias, motivou a abordagem dos policiais. Inexiste, portanto, a nulidade alegada pelo ora agravante. Precedente. 3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (...) (AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressaltados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Ainda, o réu confessa que tentou proceder ao furto. Mesmo que tenha afirmado que buscava apenas um lanche, tal versão mostra-se apartada dos demais elementos probatórios. Possível, porém, que se reconheça a atenuante da confissão, dado que ativamente colaborou para a solução dos fatos.

É de ser reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno, dado que os fatos se deram na madrugada, mais precisamente as 4 horas da manhã. Inegável a subsunção ao §1º do art. 155

No que tange ao crime do art. 329, o mesmo não restou comprovado. A necessidade de imobilização do réu, por si, não configura resistência. A vítima foi específica em falar que não sofreu violência, não dando chance ao réu de resistir.

Demonstrada a ocorrência do crime e comprovada a responsabilidade criminal do acusado no que tange ao crime de furto tentado, inexistentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, passo a dosar a pena a ser imposta, atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, verifico que o acusado é reincidente por diversas vezes, cabendo sua análise na segunda fase da dosimetria penal, mas também o aumento da pena. Destaco, ainda, que o réu teria pulado uma janela, bem como demonstrava comportamento agressivo quando de sua captura. Outrossim, quanto às demais circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há de relevante, pois a culpabilidade, entendida como grau de reprovação que merece pela prática do crime, apresenta-se em grau mediano e as consequências, bem como os motivos do crime são típicos de delitos dessa natureza. Ademais, nada se apurou acerca de sua personalidade e conduta social, e a vítima não contribuiu para a consumação do

delito.

Atendendo, pois, aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, além de 20 (dez) dias-multa.

Em segunda fase, presente a agravante da reincidência, mas presente a atenuante da confissão espontânea, já que fora ela utilizada como parte da fundamentação.

Assim, compenso ambas, mantendo a pena no mínimo legal de 2 (dois)

anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento de pena do art. 155§1º.

Aumento a pena em 1/3 para o total de 2 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Presente a tentativa, cabendo sua aplicação no patamar medido de ½. Destaco que o iter criminis foi percorrido de modo razoável, tendo o réu tomado posse dos bens subtraídos, trazendo alguns para o outro lado da janela. O patamar médio, portanto, mostra-se razoável com o percurso do crime.

Fixo a pena final em 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

O regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o semi-aberto, tendo em vista o quantum de pena, a reincidência do agente e circunstâncias judiciais (art. 33, do CP).

Inviável a aplicação do art. 44 ou do art. 77 do Código penal, diante da reincidência do réu.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, fixo o valor do dia-multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário-mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contra EDUARDO LINO DA SILVA, qualificado nos autos, para CONDENÁ-LO às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa., no piso mínimo, como incurso na tipificação penal descrita no artigo 155, §1º.

Absolvo o réu no que se refere à imputação do art. 329 do Código Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. Eventual gratuidade de justiça deverá ser analisada pelo Juízo da Execução.

Em vista do regime inicial, bem como ausentes os requisitos para a segregação cautelar, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Diante da notícia de possível abuso policial, remeta-se cópias para a corregedoria respectiva.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema

Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao

Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD; oficie-se ao e. TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da CF; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; e proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal. Intimados os presentes. Publique-se. Cumpra-se.

São Paulo, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA